

監督署が見に来る前に。労働時間の点検3か所

残業がある会社すべてに関係する話です。規模は問いません。

9月15日、長時間労働が疑われる会社への監督の結果を、国が公表しました。

11月の重点的な監督の前に、自社で3か所だけ見ておきましょう。



■ 何が公表されたか

厚生労働省は9月15日、令和7年度に労働基準監督署が行った監督の結果を公表しました。対象は、残業と休日出勤が月80時間を超えていると考えられる会社や、働きすぎによる労災の請求があった会社など、29,150事業場です。

- ・違法な時間外労働があった:11,228事業場(38.5%)
- ・働きすぎによる健康障害を防ぐ対応をしていなかった:5,919事業場(20.3%)
- ・労働時間の把握のしかたが適切でないと指導された:4,045事業場(13.9%)

厚生労働省は、11月の「過重労働解消キャンペーン」の期間中に、重点的に監督を行うとしています。

■ 自社は関係ありますか

残業の上限や労働時間の把握のルールは、会社の規模にかかわらずかかります。人数が少ないから対象外、ということはありません(業務の種類や立場によって例外はあります)。今回の数字は「長時間労働が疑われる会社」を選んで調べた結果ですが、点検するところはこの会社でも同じです。

■ 点検する3か所

① 労働時間の記録と、実際の働き方が合っているか

労働時間は、上司が直接確認するか、タイムカード・ICカード・パソコンの使用時間などの記録をもとにつけるのが原則です。本人の申告でつけるのは、それができない場合のやり方です。その場合も、必要に応じて実際の時間を調べ、とくに入退室やパソコンの記録と大きなずれがあれば、調べて直すことが国の指針で求められています。「申告できる残業は月〇時間まで」といった上限を設けることは、してはいけないとされています。

② 36協定の上限を超えていないか

法律で決まった時間(原則1日8時間・週40時間)を超えて働かせたり、法律で決まった休日に働かせたりするには、36協定(労使の取り決め)を結び、監督署に届け出ておく必要があります。まず見るのは、**自社の36協定に書いた時間**です。法律の上限より短く決めていれば、その時間が自社の上限になります。

法律の上限は、時間外労働が原則**月45時間・年360時間**です。臨時的な特別の事情があるときの定め(特別条項)を使っても、時間外労働は**年720時間以内、月45時間を超えられるのは年6か月まで**です。さらに、特別条項の有無にかかわらず、時間外労働と休日労働を合わせて**月100時間未満、直前の2～6か月のどの平均をとっても80時間以内**に収めなければなりません。なお、1年単位の変形労働時間制、自動車の運転の業務、医師、研究開発の業務などには、別の決まりがあります。

③ 月80時間を超えた人に、決まった対応ができていますか

ここで数えるのは、休憩を除いて**週40時間を超えて働いた時間**です。②の36協定の数え方とは一致しないことがあります。これを**毎月1回以上、日を決めて計算**し、月80時間を超えた人には**その時間を本人に知らせる**必要があります。そのうえで、疲れがたまっている本人から申し出があれば、会社は**遅れずに医師の面接指導を行わなければなりません**(一般の従業員の場合)。

■ よくある誤解

「管理職だから、働いた時間を把握しなくてよい」と思われがちです。しかし、労働基準法の労働時間の決まりが当てはまらない**管理監督者**であっても、**健康を守るために労働時間の状況を把握する必要があります**。なお、社内で「管理職」と呼んでいても、法律上の管理監督者に当たるとは限りません。

「本人が申告した時間なのだから、会社の責任はない」とも思われがちです。申告のやり方をとる場合も、実際の時間と合っているかを会社が確かめることが求められています。

【まず一步】 今週できること

先月いちばん残業が多かった人を**1人だけ**選んでください。その人の勤怠の記録と、パソコンや入退室の記録を**1週間分だけ**並べてみてください。そこから始めて、人数と期間を少しずつ広げ、②と③も順に確かめていきましょう。

出典

- ・厚生労働省「長時間労働が疑われる事業場に対する令和7年度の監督指導結果を公表します」(令和8年9月15日) | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76158.html | 確認日 2026-09-28
- ・労働基準法 第32条・第36条・第41条 | <https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049> | 確認日 2026-09-28
- ・労働安全衛生法 第66条の8・第66条の8の3、労働安全衛生規則 第52条の2・第52条の3・第52条の7の3 | <https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000057> / <https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032> | 確認日 2026-09-28
- ・厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」 | <https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149439.pdf> | 確認日 2026-09-28
- ・厚生労働省「建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制」 | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html | 確認日 2026-09-28

2026年9月28日 個別の事情により取扱いが変わる場合があります。詳しくはご相談ください。

事務所からの一言

勤怠の記録の見直し、36協定の中身の確認、月80時間を超えた人への対応の段取りまで、一緒に考えます。「何から見ればよいか分からない」という段階でのご相談も承っています。

リベレスト社会保険労務士事務所 代表 馬場 英行

TEL:090-8753-5684 / Email:livelest-council@outlook.jp

Web:<https://livelestcouncil-netizen.github.io/my-homepage/>

「気になったら、
一緒に考えましょうね」

リーベ

